

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 939/2530 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ มหาสมุทร  
จำกัด ฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แผ่น เสียง กิมฮวด  
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821

ป.วิ.พ. มาตรา 126, มาตรา 183

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 25

เมื่อปรากฏว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 5 ในสัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ 5 ปฏิเสธว่ามิใช่ลายมือชื่อของตน กับในการจัดตัวอย่างลายมือชื่อและคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันที่จำเลยที่ 5 รับว่าเป็นลายมือชื่อของตนจริงคล้ายคลึงกันและสีหมึกก็เป็นสีเดียวกัน ประกอบกับจำเลยที่ 2 ผู้ทำสัญญาขายลดเช็ดกับจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันก็เป็นสามีภริยากัน จึงน่าเชื่อว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 5 ในสัญญาค้ำประกัน เป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของจำเลยที่ 5 เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 5 แล้วเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ขอเข้าว่าคดี หรือมีคำขอให้จำหน่ายคดี ศาลย่อมดำเนินการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ 5 ต่อไป โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 2 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเชิด ศาลก็ย่อมวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 2

ซึ่งเป็นตัวแทนเชิด ได้ เพราะความรับผิดชอบของตัวแทนกับตัวแทนเชิด มีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็น การที่จำเลยที่ 5 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 ยอมให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในสัญญาขายลดเชิดในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 และประทับตราห้างจำเลยที่ 1 ด้วยทั้ง ๆ ที่ทราบดีว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการได้เชิด จำเลยที่ 2 หรือยอมให้จำเลยที่ 2 เชิด ตนเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาขายลดเชิดต่อโจทก์.

---

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นนิติบุคคลมีจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการตามลำดับ จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญาขายลดเชิดไว้กับโจทก์ โดยมีจำเลยที่ 5 เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดโจทก์นำเชิดไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงขอให้บังคับจำเลยทั้ง 5 ชำระเงินจำนวน 690,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 1 จะขายลดตัวเงินแก่โจทก์หรือไม่ จำเลยไม่รับรอง และจำเลยไม่เคยทำหนังสือค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ ลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญาตามฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว່าระหว่างทำสัญญาขายลดเชิดและนำเชิดมาขายลดแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 มิได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 และไม่มีอำนาจกระทำการ

แทนจำเลยที่ 1 แต่อย่างไรก็ดี ดังนั้นสัญญาขายลดเช็คและการที่จำเลยที่ 2 นำเช็คไปขายจึงไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ให้จำต้องรับผิดชอบโจทก์ แต่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงนามในสัญญาขายลดเช็คและเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาทยังคงต้องรับผิดชอบโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 5 ในฐานะผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ด้วย พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 726,534 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 690,000 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 เสีย ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รับผิดชอบตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 5 ยื่นคำแถลงว่า ศาลแพ่งได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 5 เด็ดขาดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ขอให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 5 โจทก์ไม่ค้าน ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 5 แล้วเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 25 เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ขอเข้าว่าคดีหรือมีคำขอให้จำหน่ายคดี จึงให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาสำหรับจำเลยที่ 5 ต่อไป

สำหรับผลคดีนั้น ศาลฎีกาพิพากษาว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง และตามที่โจทก์มิได้โต้แย้งว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2522 จำเลยที่ 2 ซึ่งอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาขายลดเช็คเอกสารหมายเลข จ.5 กับโจทก์ ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 5 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญาค้ำประกันสัญญาขายลดเช็คดังกล่าวปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.6 ในเบื้องต้นแรกเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า จำเลยที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันการขายลดเช็คดังกล่าวปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ. 5 ด้านหลังหรือไม่ ข้อนี้โจทก์มีพยานคือนายจักรพงษ์ กิตติศรีวรพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความว่า จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 5 เป็นสามีภริยากันดังปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมายเลข จ.12 ได้ส่งหนังสือทวงถามให้จำเลยที่ 5 ชำระหนี้แล้วตามเอกสารหมายเลข จ.10 และใบตอบรับหมายเลข จ.11 นายปกรณ์ กิดากการ เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสินเชื่อเบิกความประกอบสัญญาขายลดเช็คและสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.5 ว่า เดิมจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาขายลดเช็คลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2519 มีจำเลยที่ 5 ทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน 200,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.13 ต่อมาจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 จึงได้มาทำสัญญาขายลดเช็คและจำเลยที่ 5 เป็นผู้ค้ำประกันแต่เพิ่มวงเงินเป็น 1,000,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.5 จำเลยที่ 2 เป็นผู้นำเอกสารหมายเลข จ.5 ไปให้จำเลยที่ 5 ลงลายมือชื่อแล้วจึงนำมามอบให้นายปกรณ์ นายปกรณ์ตรวจสอบลายมือชื่อของจำเลยที่ 5 และเห็นว่าเหมือนกับลายมือชื่อของจำเลยที่ 5 ในเอกสารหมายเลข จ.13 จึงอนุมัติการขายลดเช็ค ทราบจากจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 5 เป็นภริยาปรากฏว่าคดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา คงมีจำเลยที่ 5 ยื่นคำให้การและนำสืบต่อสุดดีว่าลายมือชื่อจำเลยที่ 5 ในสัญญาค้ำประกันด้านหลังเอกสารหมายเลข จ.5 เป็นลายมือชื่อปลอม โดยจำเลยที่ 5 เบิกความปฏิเสธว่า ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข

จ.5 และ จ.13 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงพี่เขยมิใช่สามี และมีนางลัดดา ศรีมงคล พิทักษ์ เบิกความว่า ลายมือชื่อของจำเลยที่ 5 ในสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 และในการจัดตัวอย่างลายมือชื่อกับคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 4, 5 ไม่เหมือนกัน เห็นว่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 นั้น โจทก์มีสำเนาทะเบียนบ้านระบุว่าจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 เป็นบิดามารดาของบุตรหญิงรวม 6 คน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 12 จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 เป็นสามีภริยากัน สำหรับลายมือชื่อของจำเลยที่ 5 ในสัญญาค้ำประกันด้านหลังเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งจำเลยที่ 5 ปฏิเสธว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนและลายมือชื่อในเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ซึ่งจำเลยที่ 5 รับว่าเป็นลายมือชื่อของตนนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า คล้ายคลึงกันและสีหมึกก็เป็นสีเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 5 ในฐานะสามีภริยาแล้ว น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 5 ลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันด้านหลังเอกสารหมายเลข 5 จริงดังที่โจทก์นำสืบ

ปัญหาวินิจฉัยข้อที่สองมีว่า การที่โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เชิดหรือยอมให้จำเลยที่ 2 เชิดตนเองเป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 นั้น ศาลจะวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนเชิดได้หรือไม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้แล้วว่า จำเลยที่ 2 กระทำการแทนจำเลยที่ 1 ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเชิดศาลก็ย่อมวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในการกระทำของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนเชิดได้ เพราะความรับผิดชอบของตัวแทนกับตัวแทนเชิดมีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่เป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยข้อสุดท้ายมีว่า การที่จำเลยที่ 5 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาค้ำประกันการขายลดเช็คเอกสารหมายเลข 5 ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า ทำแทนจำเลยที่ 1 นั้น ถือได้หรือไม่ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการ

ได้ขีดจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนหรือยอมให้จำเลยที่ 2 ขีดตนเองเป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จำเลยที่ 5 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 ยอมให้จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในสัญญาขายลดเช็คเอกสารหมาย จ.5 ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 1 และประทับตราห้างจำเลยที่ 1 ในเอกสารดังกล่าวด้วยทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ 5 ทราบดีว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 เท่านั้นย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 5 หุ้นส่วนผู้จัดการได้ขีดจำเลยที่ 2 หรือยอมให้จำเลยที่ 2 ขีดตนเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาขายลดเช็คเอกสารหมาย จ.5 ต่อโจทก์ผู้สุจริตและมีได้ล่วงรู้ถึงความจริงเสมือนว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาขายลดเช็คดังกล่าว และผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วย สำหรับจำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยดังกล่าว ในฐานะผู้ค้ำประกัน ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 รวมกับจำเลยที่ 2 รับผิดชอบชำระเงิน 726,534 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 690,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพันนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

## แผนก

### หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

#### ต้น

#### หมายเหตุ

1. ศาลฎีกาให้จำเลยที่ 1 รับผิดตามสัญญาขายลดเช็ค เพราะจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเช็ค ข้อเท็จจริงมีว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด โดยปกติย่อมไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการกิจการของห้างฯ ได้หากขึ้นสออดเข้าจัดการต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 ซึ่งเจ้าหนี้อาจฟ้องให้ทั้งห้างฯ และหุ้นส่วนผู้สออดเข้าจัดการให้ร่วมกันรับผิดได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1880/2514, 2448/2518, 1035/2520, 691/2524, 3699/2508, 264/2530) พฤติการณ์สออดเข้าไปจัดการงานของห้างฯ นั้นไม่จำกัดว่าห้างฯ จะต้องรู้เห็นยินยอมด้วยหรือไม่ก็ได้ กรณีที่ห้างฯ รู้เห็นยินยอมด้วยหรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการยินยอมโดยปริยาย จะเข้าลักษณะเป็นตัวแทนเช็คด้วยดังคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ และ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2448/2518, 1035/2520) ซึ่งข้อกฎหมายในเรื่องความรับผิดต่างกัน หากเป็นตัวแทนเช็คแล้วตัวแทนเชิคนั้นไม่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนตัวแทนเช็คเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะเป็นคู่สัญญาขายลดเช็ค ฝ่ายจำเลยไม่อุทธรณ์ คดีสำหรับจำเลยที่ 2 เป็นอันยุติไม่มีประเด็นในชั้นฎีกา ซึ่งหากมีประเด็นขึ้นมา ความรับผิดของจำเลยที่ 2 ก็คงจะต้องปรับด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นจึงเป็นอันว่า จำเลยที่ 2 ไม่หลุดพ้นความรับผิดอยู่ดี 2. ที่ว่าศาลยอมวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 รับผิดในการกระทำของจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนเช็คได้ เพราะความรับผิดของตัวแทนกับตัวแทนเช็คมีลักษณะอย่างเดียวกัน เหตุผลที่ศาลฎีกาอ้างเป็นเหตุผลตามกฎหมายส่วนสารบัญญัติ ซึ่งบัญญัติความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนเช็คไว้ว่าให้รับผิดเหมือนเป็นตัวแทนของ

ตน(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821) ซึ่งปัญหาตามฎีกาของโจทก์น่าจะ  
จะเป็นเรื่องที่ต้องปรับด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความในข้อที่ว่าเมื่อโจทก์ฟ้องให้  
จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะเป็นตัวการผู้ทำสัญญาขายลดเช็ค ในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้  
จัดการของห้างฯ จำเลยที่ 1 ทางพิจารณาปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเช็คของ  
จำเลยที่ 1 ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 รับผิดได้หรือไม่ ปัญหาเรื่องนี้จึงเป็นเรื่อง  
นอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ หรือเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง  
หรือไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินไว้ก่อนนี้ คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1999/2519,42/2525 ซึ่งตัดสินว่าตัวการต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเช่นกัน แต่ก็  
มิได้อ้างเหตุผลเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ถ้าจะว่าถึงฐานะของจำเลยที่ 2 แล้ว  
ตามฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ 1 ซึ่งถ้าเป็นดังนี้  
จำเลยที่ 2 ก็มีใช้ตัวแทนของห้างฯ แต่เป็นผู้แทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ มาตรา 75 ถือเสมือนเป็นตัวนิติบุคคลมีอำนาจทำการใด ๆ แทนนิติบุคคล  
นั้น แต่มิใช่เป็นตัวแทนตามมาตรา 797 ข้อที่ว่าความรับผิดของตัวแทนกับตัวแทน  
เช็คมีลักษณะเช่นเดียวกัน จึงน่าจะปรับไม่ได้กับข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ 3.  
คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้น่าจะเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1805/2526 ซึ่ง  
วินิจฉัยว่า คำฟ้องของโจทก์แสดงซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า  
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ร่วมกันซื้อเชื่อสินค้าไปจากโจทก์ ไม่มีข้อหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำ  
แทนจำเลยที่ 2 และเพื่อประโยชน์ของจำเลยที่ 2 อันจะพอถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้เช็ค  
จำเลยที่ 1 หรือยอมให้จำเลยที่ 1 เช็คตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 2 ในการซื้อเชื่อ  
สินค้าของโจทก์ แม้ศาลล่างทั้งสองรับวินิจฉัยและตัดสินในปัญหานี้มา ก็เป็นการ  
ตัดสินนอกคำฟ้องและนอกข้อหาของโจทก์อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 142 แห่ง  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่โจทก์ฎีกาว่าในการซื้อเชื่อสินค้าของโจทก์  
จำเลยที่ 2 ได้เช็คจำเลยที่ 1 หรือยอมให้จำเลยที่ 1 เช็คตัวเองเป็นตัวแทนของจำเลย



ที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ จึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้องและนอกข้อหาของโจทก์ศาลฎีการับฟังเช่นนั้นไม่ได้.